

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5781/2540

กรมสรรพากร

นาย ฐาป นา สุข ประพฤติ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1600

ป.รัชฎากร มาตรา 86 เบญจ, มาตรา 87 (2), มาตรา 87 ทวิ (7)

พ.ร.ก.แก้ไขเพิ่มเติม ป.รัชฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 25

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 8) มาตรา 86 ข้อ 4(1)(ก)

ในขณะที่โจทก์กำหนดรายรับขั้นต่ำของ ผ.ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 พระราชกฤษฎีกาแก้ไขเพิ่มเติมประมวล รัชฎากร(ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 มาตรา 25 ซึ่งให้เพิ่มมาตรา 86 เบญจที่ให้อำนาจเจ้า พนักงานประเมินกำหนดรายรับขั้นต่ำของผู้ประกอบการค้าบางประเภทไว้ตามหลัก เกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดี กรมสรรพากรกำหนด และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 38) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนด รายรับขั้นต่ำตามมาตรา 86 เบญจแห่งประมวลรัชฎากร ยังไม่ได้ใช้บังคับ ดังนั้นการ ที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์กำหนดรายรับขั้นต่ำของ ผ.ทั้งสองครั้งดังกล่าวจึง เป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ประมวลรัชฎากร มาตรา 87(2) และมาตรา 87 ทวิ(7) บัญญัติให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดรายรับ ของผู้ประกอบการค้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาด ทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการค้า

ชำระภาษีการค้าในเดือนภาษีที่ล่วงมาแล้วหรือในเดือนภาษีที่ถึงกำหนดชำระไม่ถูกต้อง และต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบพบในภายหลังเจ้าพนักงานจึงมีอำนาจกำหนดรายรับขึ้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 87 ทวิ(7)เพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีการค้ามิใช่เป็นบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินกำหนดรายรับขึ้นต่ำไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีการค้าในเดือนภาษีที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการการค้า ผ.แสดงรายรับและเสียภาษีการค้าต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับของโจทก์ได้กำหนดไว้มิใช่ ผง ไม่เคยแจ้งรายจ่ายตามแบบ ภ.ค.45 แก่เจ้าพนักงานประเมินซึ่งเจ้าพนักงานประเมินจะมีอำนาจกำหนดรายรับขึ้นต่ำของ ผ.โดยนำเอารายรับขั้นต่ำที่เคยกำหนดไว้ในครั้งที่ 2 บวกอีกร้อยละ 20 แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มากำหนดรายรับขั้นต่ำในครั้งที่ 3 ตามข้อ 4(1)(ก) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า(ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดรายรับขั้นต่ำตามมาตรา 86 เบญจ แห่ง ประมวลรัษฎากร ทั้งการกำหนดรายรับขึ้นต่ำของ ผ.ในครั้งที่ 3 ได้กำหนดโดยนำเอารายรับขั้นต่ำที่เคยกำหนดไว้ในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการกำหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายมาเป็นฐานในการพิจารณาจึงต้องถือว่าการกำหนดรายรับขั้นต่ำในครั้งที่ 3 เป็นการกำหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน การที่ผ.ได้รับแจ้งการกำหนดรายรับขั้นต่ำไว้ล่วงหน้าจากเจ้าพนักงานประเมินแล้วไม่เคยโต้แย้งคัดค้าน ยังถือไม่ได้ว่าผ. ยอมรับการกำหนดรายรับขึ้นต่ำดังกล่าว ทั้งเมื่อการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ. จึงไม่ต้องรับผิดชำระค่าภาษีอากรแก่โจทก์โดยไม่ต้องโต้แย้งคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินแต่อย่างใด ดังนั้น จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทของ ผ.ผู้ตายจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินให้นายผาดิต สุขประพฤติ เสียภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม เจ้าพนักงานประเมินแจ้งการประเมินให้นางผาดิตทราบแล้ว แต่นางผาดิตมิได้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระแก่โจทก์ อีกทั้งมิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นางผาดิตจึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีการค้าภาษีบำรุงเทศบาล เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มรวมทั้งสิ้น 26,591.37 บาทต่อมาวันที่ 18 กันยายน 2531 นางผาดิตได้ถึงแก่ความตาย จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ซึ่งเป็นทายาทของนางผาดิตและได้รับมรดกของนางผาดิต จึงต้องรับผิดชอบชำระค่าภาษีที่นางผาดิตค้างชำระโจทก์ทวงถามแล้วแต่จำเลยทั้งสามเพิกเฉย โดยโจทก์เพิ่งทราบการตายของนางผาดิตเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าภาษีอากรพร้อมเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม จำนวน 26,591.37 บาท

จำเลยทั้งสามขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางผาดิต สุขประพฤติ ประกอบการค้าประเภทการค้า 7(ง)กัตตาคารอื่นนอกจาก (ค) นางผาดิตได้แจ้งเลิกประกอบการค้าตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2530 เจ้าพนักงานประเมินจึงได้สอบถามไปยังหัวหน้าฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับและได้รับแจ้งข้อเท็จจริงกลับมาว่าฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับได้กำหนดรายรับขั้นต่ำไว้จำนวน 3 ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 กำหนดรายรับขั้นต่ำเดือนละ 37,500 บาท ภาษีการค้าขั้นต่ำเดือนละ 2,537.50 บาทครั้งที่สองเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 กำหนดรายรับขั้นต่ำเดือนละ 43,000 บาท ภาษีการค้าขั้นต่ำเดือนละ 2,950 บาท และครั้งที่สามเมื่อวันที่

1 มิถุนายน 2530 กำหนดรายรับขั้นต่ำเดือนละ 51,600 บาทภาษีการค้าขั้นต่ำเดือนละ 3,595 บาท และเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบแบบแสดงรายการการค้าที่นางผาณิตยื่นไว้พบว่านางผาณิตแสดงรายรับและเสียภาษีการค้าสำหรับเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2528 ต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับได้กำหนดไว้ เสียภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน และสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม ต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับได้กำหนดไว้เสียภาษีการค้าสำหรับเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2530 ต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับได้กำหนดไว้และเสียภาษีการค้าสำหรับเดือนมิถุนายน 2530 ต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับได้กำหนดไว้เจ้าพนักงานประเมินจึงเชิญนางผาณิตมารับทราบผลการตรวจสอบนางผาณิตได้ให้การรับว่าตนได้ยื่นแบบแสดงรายการการค้าแสดงรายรับและเสียภาษีการค้าต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับกำหนดไว้ อีกทั้งให้การฝายินยอมให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินภาษีการค้าเพิ่มเติมเมื่อนางผาณิตทราบผลการประเมินแล้วได้ยื่นคำร้องขอลดเบี้ยปรับร้อยละ 50 ของเบี้ยปรับตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินไว้และได้ทำบันทึกข้อตกลงยินยอมชำระภาษีอากรไว้ด้วย เจ้าพนักงานประเมินจึงพิจารณาลดเบี้ยปรับให้แก่นางผาณิตลงเหลือร้อยละ 50 และได้แจ้งการประเมินให้นางผาณิตทราบ นางผาณิตได้รับแล้วแต่มิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และมีได้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระ ต่อมาเมื่อเจ้าพนักงานของโจทก์มีหนังสือเตือนไป นางผาณิตก็มีได้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระต่อมาเจ้าพนักงานของโจทก์ทราบว่านางผาณิตได้ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2531 เจ้าพนักงานของโจทก์จึงตรวจสอบไปยังสำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครพบว่านางผาณิตมีที่ดินตั้งอยู่ที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ซึ่งทายาทของนางผาณิตคือเด็กชายฐาปนา สุขประพฤติ เด็กหญิงฐาติณี สุขประพฤติและเด็กหญิงฐิตินันท์ สุขประพฤติ จำเลยทั้งสามในคดีนี้

ได้รับโอนที่ดินอันเป็นมรดกแล้ว เจ้าพนักงานของโจทก์จึงมีหนังสือเตือนให้ทายาทที่ได้รับมรดกจากนางผาณิตนำเงินค่าภาษีอากรไปชำระแก่โจทก์ จำเลยทั้งสามได้รับแล้ว แต่มิได้นำเงินค่าภาษีอากรไปชำระแก่โจทก์ วันที่ 23 มกราคม 2529 เจ้าพนักงานของโจทก์จึงเสนอเรื่องการตายของนางผาณิตให้อธิบดีกรมสรรพากรทราบ

คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์โจทก์ประการแรกว่าโจทก์มีอำนาจกำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิต สุขประพฤติผู้ประกอบการค้าในคดีนี้ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 หรือไม่ เห็นว่าในขณะที่โจทก์กำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิตครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2529 พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2529 มาตรา 25 ซึ่งให้เพิ่มมาตรา 86 เบญจ ที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินกำหนดรายรับขั้นต่ำของผู้ประกอบการค้าบางประเภทไว้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดรายรับขั้นต่ำตามมาตรา 86 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร ยังไม่ได้ใช้บังคับ ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานประเมินของโจทก์กำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิตในครั้งแรกและครั้งที่ 2 จึงเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ที่โจทก์อ้างว่าเมื่อเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์พิจารณาเห็นว่าผู้ประกอบการค้ายื่นแบบแสดงรายการการค้าไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไป เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดรายรับได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 87(2) โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 87 ทวิ(7) การกำหนดรายรับดังกล่าวกำหนดว่าใช้ตั้งแต่วันเดือนปีใดเป็นต้นไป มิได้กำหนดว่าจะต้องใช้ตั้งแต่วันเดือนปีใดถึงวันเดือนปีใด ดังนั้น การกำหนดรายรับขั้นต่ำล่วงหน้าจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลจำนวนรายรับที่นางผาณิต ผู้ประกอบการค้าพึงได้รับ เพื่อใช้ในการพิจารณาตามมาตรา 87(2) นั้น เห็นว่า ประมวลรัษฎากร มาตรา 87(2) และ

มาตรา 87 ทวิ(7)บัญญัติให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจกำหนดรายรับของผู้ประกอบการค้าที่ยื่นแบบแสดงรายการการค้าไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียคลาดเคลื่อนไปซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ประกอบการค้าชำระภาษีการค้าในเดือนภาษีที่ล่วงมาแล้วหรือในเดือนภาษีที่ถึงกำหนดชำระไม่ถูกต้อง และต่อมาเจ้าพนักงานประเมินได้ตรวจสอบพบในภายหลังเจ้าพนักงานจึงมีอำนาจกำหนดรายรับขึ้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 87 ทวิ(7) เพื่อใช้เป็นฐานในการประเมินภาษีการค้า มิใช่เป็นบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินกำหนดรายรับขึ้นต่ำไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีการค้าในเดือนภาษีที่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการการค้า

ปัญหาต่อไปตามอุทธรณ์โจทก์มีว่า การกำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิต สุขประพฤติ ผู้ประกอบการค้า ในครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 ขอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่โดยโจทก์อุทธรณ์อ้างว่าการกำหนดรายรับขั้นต่ำครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2530 นั้น เป็นการกำหนดเมื่อมีการประกาศใช้มาตรา 86 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีการค้า (ฉบับที่ 38) เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดรายรับขั้นต่ำตามมาตรา 86 เบญจ แห่งประมวลรัษฎากรนางผาณิตเคยถูกกำหนดรายรับขั้นต่ำในครั้งแรกและครั้งที่ 2 มาก่อนโดยนางผาณิตไม่เคยแจ้งรายจ่ายตามแบบ ภ.ค.45 แก่เจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานประเมินจึงมีอำนาจตามข้อ 4(1)(ก) แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) ดังกล่าว กำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิตโดยนำเอารายรับขั้นต่ำที่เคยกำหนดไว้ในครั้งที่ 2 บวกอีกร้อยละ 20 แล้วนำผลลัพธ์ที่ได้มากำหนดเป็นรายรับขั้นต่ำในครั้งที่ 3 การกำหนดรายรับขั้นต่ำในครั้งที่ 3 จึงเป็นการกำหนดขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 86 เบญจและประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 38) นั้น ปรากฏข้อเท็จจริงตามที่โจทก์นำสืบว่า นางผาณิตแสดงรายรับและเสียภาษีการค้าต่ำกว่ารายรับและภาษีขั้นต่ำที่ฝ่ายสำรวจและกำหนดรายรับของโจทก์ได้กำหนดไว้

มิใช่นางผาณิตไม่เคยแจ้งรายจ่ายตามแบบ ภ.ค.45 แก่เจ้าพนักงานประเมินดังที่ โจทก์อ้างในอุทธรณ์ทั้งการกำหนดรายรับขั้นต่ำของนางผาณิตในครั้งที่ 3 ได้กำหนด โดยนำเอารายรับขั้นต่ำที่เคยกำหนดไว้ในครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการกำหนดโดยมิชอบด้วย กฎหมายมาเป็นฐานในการพิจารณาจึงต้องถือว่าการกำหนดรายรับขั้นต่ำในครั้งที่ 3 เป็นการกำหนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่า เมื่อเจ้าพนักงานประเมินได้แจ้งการกำหนดรับ ขั้นต่ำในแต่ละครั้งให้นางผาณิต สุขประพฤติทราบ นางผาณิตไม่เคยโต้แย้งคัดค้าน และมีได้อุทธรณ์การประเมิน การประเมินดังกล่าวจึงเป็นอันยุติ นางผาณิตต้องรับผิดชอบ ค่าภาษี เงินเพิ่มและเบี้ยปรับตามที่เจ้าพนักงานประเมินได้เรียกเก็บ เห็นว่า การที่ นางผาณิตได้รับแจ้งการกำหนดรายรับขั้นต่ำไว้ล่วงหน้าจากเจ้าพนักงานประเมินแล้ว ไม่เคยโต้แย้งคัดค้านยังถือไม่ได้ว่านางผาณิตยอมรับการกำหนดรายรับขั้นต่ำดัง กล่าว ทั้งเมื่อการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการประเมินโดยไม่มีอำนาจ และไม่ชอบด้วยกฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยมาแล้วนางผาณิตจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ค่าภาษีอากรแก่โจทก์โดยไม่ต้องโต้แย้งคัดค้านและอุทธรณ์การประเมินแต่อย่างใดดัง นั้น จำเลยทั้งสามในฐานะทายาทของนางผาณิต สุขประพฤติผู้ตายจึงไม่ต้องรับผิดชอบ ต่อโจทก์

พิพากษายืน

(สัญญาชัย สิงหลกะ-ยงยุทธ ธารีสาร-เสริมศักดิ์ ผลัดธุระ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ